

1523601-24.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2265345/2021 -

DEL.SEC.7ª ITAQUERA, 20536584 - DEL.SEC.7ª ITAQUERA, 345/21/070

Autor:

Justiça Pública

Ré:

CARINE SUTKEVICIUS MOTA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 1212/2021 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1523601-24.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523601-24.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2265345/2021 -

DEL.SEC.7ª ITAQUERA, 20536584 - DEL.SEC.7ª ITAQUERA, 345/21/070

Autor:

Justiça Pública

Ré:

CARINE SUTKEVICIUS MOTA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 1212/2021

CARINE SUTKEVICIUS MOTA está sendo processada incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 62-64, segundo a qual "[...] no dia 28 de setembro de 2021, por volta de 10h33min, durante a vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, e do Decreto Legislativo Federal nº 06/2020 (decretos de calamidade pública), na Rua Carlos Patino, nº 100 - Lajeado, nesta comarca da Capital, em via

pública, CARINE SUTKEVICIUS MOTA, qualificada a fls. 14, guardava e trazia consigo, para fim de tráfico, 169 (cento e sessenta e nove) porções de cocaína, com 37,2 (trinta e sete gramas e dois decigramas), e 02 (duas) porções de maconha, com (dois gramas), conforme laudo de constatação de fls. 08/11, auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e laudo de exame químico-toxicológico a ser posteriormente juntado aos autos, substâncias essas entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o que se apurou, policiais civis realizando diligências no combate ao tráfico de drogas foram informados da ocorrência de venda de drogas no local dos fatos. Na rua Carlos Patino, os policiais puderam notar que a denunciada Carine entregando o que aparentava ser droga a pessoas e recebendo algo em troca, em típica atividade de mercancia. A atitude da denunciada se repetiu por algumas vezes, até que os policiais a abordaram e encontraram em seu poder as drogas acima descritas, bem como a quantia de R\$8,00 (oito reais) em espécie e anotações referentes ao tráfico. Ao ser interrogada, a denunciada confirmou que estava trabalhando na venda de entorpecentes, substituindo outro vendedor enquanto ele se ausentava, e que receberia como pagamento três pacotes de leite (fls. 04). A atitude de mercancia presenciada pelos policiais, a quantidade de substâncias apreendida e a forma como se apresentavam acondicionadas, em porções individuais, prontas para entrega ao consumo de terceiros, demonstram que as drogas se destinavam à Traficância.[...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão fls. 12-13; fotografias de fls. 25-26; laudo de constatação provisória - fls. 08-11 e laudo químico toxicológico - fls. 129-131.

Superada a fase do artigo 55 da Lei 11.343/06, recebida a denúncia (fls. 135-137), citada a ré (fls. 135-137), a prova oral foi colhida, bem como interrogatórios, encerrando-se a instrução criminal. Debate ofertado pela acusação e defesa.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral concluída em sede do contraditório permite segura convicção de que fora a ré surpreendida trazendo consigo as drogas descritas na denúncia, em circunstâncias que evidenciam a destinação mercantil.

Nesse sentido, os policiais civis Jose Ricardo Quevedo Soares e Douglas Queiroz Prado relataram prévio conhecimento de que no local havia um ponto de tráfico de drogas e, munidos dessa informação, realizaram uma breve campanha, o bastante para constatar que a réu tinha na mão uma sacola da qual retirava algo que entregava a terceiros, recebendo algo em troca. Esse comportamento teria ocorrido por duas a três vezes. Executada a abordagem, na sacola trazida pela ré estavam as drogas, bem como, uma quantia em dinheiro. Naquele momento, a ré admitia aos policiais que realizava a venda das drogas após combinar com um menino que ficaria ali para que ele fosse almoçar e, como remuneração, ganharia o leite para seus filhos.

A ré, ao ser interrogada neste juízo, admitiu inteira veracidade aos relatos policiais, não apenas quanto à dinâmica policial, mas, quanto à motivação alegada para comercializar as drogas.

Esse é o contexto da prova oral e que, analisado em conjunto à materialidade delitiva apurada, prestando-se à convicção de que a ré trazia consigo as drogas para fins da mercancia espúria.

Os depoimentos policiais devem ser acolhidos com cautela, impondo-se ao juiz se ater ao atributo do ato administrativo que é a presunção de veracidade relativa, quando desconstituídos por segura demonstração de desvio de finalidade, com punição severa aos autores. Mas, na presente causa, as provas não se inclinam a desacreditá-los, senão, reconstituir ações pautadas em transparência, legalidade e isenção, movidas pelo estrito cumprimento do dever legal.

Autoria, materialidade e culpabilidade, portanto, incontestes diante do contexto probatório objeto da análise acima.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno CARINE SUTKEVICIUS MOTA incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.434/06 e artigo 59 do Código Penal,

fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa fixada no piso legal.

A ré não ostenta antecedentes criminais, viável se reconhecer o crime na forma privilegiada (artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06), não se descartando a possibilidade de que tivesse sido cooptado apenas para a atividade na qual fora surpreendida, diante da ausência de outras circunstâncias de seu envolvimento. Assim, reduz-se a pena retro de fração de 2/3, resultando em 01 ano e 08 meses de reclusão e 168 dias multa no piso legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes:- 1) prestação de serviços à comunidade e, 2) recolhimento de pecúnia em benefício de entidade assistencial, a serem especificadas as prestações em sede de Execução Penal.

Declaro o perdimento do valor apreendido, produto do crime - R\$8,00 - em favor da União, na forma do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Oficie-se à Autoridade Policial para imediata remessa de respectiva guia de recolhimento judicial do valor.

Com o trânsito em julgado, oficie-se.

Oficie-se para incineração das drogas.

Expeça-se alvará de soltura (prisão domiciliar).

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de abril de 2022.

Sonia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito